主題精選：平價配售 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 平民住宅之意涵
發布日期: 2022-06-09
內文
房屋稅條例第15條第2項第1款規定，政府平價配售之平民住宅房屋稅減半徵收，旨在對於低收
入人民（貧民）之住宅，給予租稅優惠，以減輕其負擔，此觀立法院審查報告之有關說明即可
瞭然。此所謂平民住宅，既以政府平價配售予低收入人民（貧民）者為限，自不包括雖由政府
出售而非平價配售之住宅在內。財政部為免適用此項減稅法律，發生疑義，乃依據上述立法原
意，參酌當時社會經濟狀況，於中華民國64年10月27日，以台財稅字第37639號函示：「平價
配售之平民住宅必須符合下列要件：一、配售住宅每戶建坪不得超過十二坪。二、合乎政府訂
定配住人身分標準配售予平民而非標售者。三、平價住宅之售價不大於興建成本，其貸款興建
之利息部分，由政府負擔者。」以說明此種平民住宅之涵義，作為認定事實之準則，既未逾越
上開法律規定，與憲法尚無牴觸。至此種平民住宅之認定標準，因社會經濟狀況之演變，自應
隨時為合理之調整。事實上財政部其後對於特定情形之住宅（如為配合拆除違章建築，而配售
與拆除戶之整建住宅等），亦已先後另訂認定標準，併予敍明（司法院釋字第267號解釋理由
書）。
附帶說明，平民住宅有別於國民住宅、合宜住宅及
社會住宅等。換言之，國民住宅、合宜住宅及社會
住宅之房屋稅不得減半徵收。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下